

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5012062-80.2020.4.04.7002/PR

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

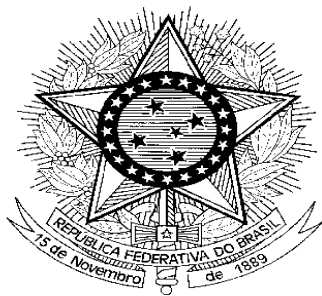
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI N.º 13.982/2020. ALTERAÇÃO PELA LEI 14.171/21. COTA DUPLA A HOMEM PROVIDOR DE FAMÍLIA MONOPARENTAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: *"SABER SE É DEVIDO O AUXÍLIO EMERGENCIAL EM COTA DUPLA A HOMEM PROVIDOR DE FAMÍLIA MONOPARENTAL, ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 14.171/2021"*. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se é devido o Auxílio Emergencial em cota dupla a homem provedor de família monoparental, anteriormente à publicação da Lei nº 14.171/2021", e, por maioria, vencidos os Juízes Federais Francisco Glauber Pessoa Alves e Ivanir César Ireno Júnior, conceder a tutela de urgência, nos termos do voto da Juíza Relatora.

Brasília, 23 de junho de 2022.

SUSANA SBROGIO' GALIA
Juíza Relatora



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5012062-80.2020.4.04.7002/PR

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto por RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO, com fulcro no artigo 14, § 2º da Lei 10.259/2001, em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná/4ª Região, no qual, por maioria de votos, foi mantida a sentença de improcedência de pedido de concessão de Auxílio Emergencial (AE) em cota dupla a homem provedor de família monoparental.

Nas razões de recurso, a parte recorrente alega que os requisitos legais para a concessão do Auxílio Emergencial estão presentes, tendo sido indeferida sua concessão em cota dupla exclusivamente por ser o requerente do sexo masculino, olvidando-se da proteção constitucional dirigida à unidade familiar encabeçada por qualquer um dos sexos.

Suscita divergência entre acórdão 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná/4ª Região (processo nº 50120628020204047002) e acórdãos paradigmas da 11ª e da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo (processos números 0002926-13.2020.4.03.6311 e 0039464-23.2020.4.03.6301).

A parte adversa apresentou contrarrazões (evento 1, CONTRAZ14).

O pedido de uniformização foi admitido na origem e pela Presidência desta Turma Nacional de Uniformização (TNU).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão, no qual se discute pedido de concessão de cota dupla do Auxílio Emergencial previsto no art. 2º da Lei 13.892, aos homens provedores de famílias monoparentais, nas mesmas condições asseguradas às mulheres em igual situação.

1. Passa-se ao exame de admissibilidade do incidente.

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

A questão submetida à uniformização foi decidida pela Turma Recursal de origem por maioria de votos.

Transcrevo, por oportuno, o voto proferido pelo Relator **(o qual restou vencido)**:

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio emergencial em cota dupla ao homem provedor de família monoparental.

O pedido foi deferido administrativamente em cota simples (evento 3, DOC1).

A decisão recorrida considerou que a extensão dos efeitos do dispositivo contido no art. 2º, §3º, da Lei 13.982/2020 ao homem provedor de família monoparental corresponde à inovação legislativa sobre políticas públicas e, a fim de evitar a despropositada atuação do Poder Judiciário na condição de legislador positivo, julgou improcedente a demanda.

A parte recorrente se insurge contra a decisão, sustentando, em síntese, que é homem provedor de família monoparental, já que possui a guarda de sua filha, conforme Termo de Guarda Definitiva anexado no evento 1, DOC6. Argumenta, ainda, que negar-lhe a cota dupla do auxílio por ser homem contraria o princípio da isonomia contido no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988.

É o relatório.

Assiste razão à parte recorrente.

Inicialmente, considerando que a recorrente está sendo atendida pela Defensoria Pública da União, considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Anote-se.

No mais, cumpre tecer alguns esclarecimentos acerca da legislação de regência da matéria.

Em 10/06/2021 foi publicada Lei 14.171/21, alteração legislativa da Lei nº 13.982, com as seguintes previsões que repercutem no presente caso:

§ 3º A pessoa provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio emergencial, independentemente do sexo, observado o disposto nos §§ 3º-A, 3º-B e 3º-C deste artigo.

Assim sendo, tendo em vista que a Lei ora mencionada prevê pagamentos retroativos no caso de falsa declaração de outro genitor (Art. 2, § 3º-B, § 3º-C, Lei nº 13.982), tem-se ela que gera efeitos retroativos, verbis:

§3º-B No caso de cadastro superveniente feito pela mulher na forma prevista no § 3º-A deste artigo, o homem que detiver a guarda unilateral dos filhos menores ou que, de fato, for responsável por sua criação poderá manifestar discordância por meio da plataforma digital de que trata o § 4º deste artigo, devendo ser advertido das penas legais em caso de falsidade na prestação de informações sobre a composição do seu núcleo familiar.

§ 3º-C Na hipótese de manifestação de que trata o § 3º-B deste artigo, o trabalhador terá a renda familiar mensal per capita de que trata o inciso IV do caput deste artigo calculada provisoriamente, considerados os dependentes cadastrados para aferir o direito a uma cota mensal do auxílio emergencial de que trata o caput deste artigo, e receberá essa cota mensal, desde que cumpridos os demais requisitos previstos neste artigo, até que a situação seja devidamente elucidada pelo órgão competente.

Dessa maneira, em conformidade com o dispositivo legal, a pessoa monoparental (sem contemplar distinção de gênero), que comprovar ter preenchido todos os requisitos cumulativos previstos em lei até 02/07/2020, faz jus à concessão do auxílio-emergencial em cota dupla, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei nº 13.982/2020.

Pois bem. Ao analisar detidamente os autos e os fundamentos supramencionados, entendo que o autor, ora recorrente, possui a guarda de sua filha Paolla dos Santos Ribeiro (menor), conforme Termo de Guarda Definitiva anexado no evento 1, DOC6.

Dessa forma, como a recorrente atendeu todos requisitos cumulativos do art. 2º da Lei nº 13.982/2020 até 02/07/2020, data limite imposta pela legislação, faz jus ao recebimento do benefício em cota dupla.

Ainda, não tendo a União comprovado que a requerente deixa de preencher outro requisito além daquele objeto de análise na presente

demanda, considerando que sobre ela recai o ônus probatório de demonstrar a ausência dos requisitos previstos na Lei nº 13.982/2020, entendendo possível o deferimento do pedido.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI Nº 13.982/2020. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. (TRF4, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5018441-10.2020.4.04.7108, 4ª TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 06.05.2021 e TRF4, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5013404-17.2020.4.04.7200, 4ª TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08.04.2021)

Sendo assim, deve ser dado provimento ao recurso para julgar procedente o pedido para determinar que a ré, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias ao reprocessamento do requerimento de auxílio emergencial em cota dupla e eventuais prorrogações, com o consequente pagamento das parcelas do auxílio emergencial reconhecidas como devidas nos termos da fundamentação, salvo outro motivo impeditivo não discutido nesta demanda.

Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento sujeita à multa, nos termos da legislação de regência da matéria.

Sem honorários.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Confira-se o voto condutor do acórdão impugnado (evento 1, VOTOTR10):

VOTO DIVERGENTE

Peço vênica para divergir do eminente Relator.

Conforme assente na jurisprudência, em matéria de benefícios securitários aplica-se o princípio do tempus regit actum, o que significa que os os benefícios são regidos com base na legislação vigente à época do implemento dos requisitos legais para sua concessão.

Nesse contexto, considerando que no presente caso discute-se parcelas do auxílio emergencial devidas em período anterior à vigência da Lei n. 14.171/2021 (10 de junho de 2021), inaplicável se mostra a regra que possibilita o pagamento de cota em dobro a homens provedores de família monoparental.

Anoto inexistir qualquer indicativo de que referida norma possua caráter interpretativo e vise dar efeitos retroativos à extensão da concessão de cota em dobro a todos os benefícios já analisados com base na legislação então vigente, até mesmo porque a Lei em questão expressamente permitiu o pagamento retroativo da cota em dobro tão somente no caso de "genitor que teve seu benefício subtraído ou recebido indevidamente pelo outro genitor em virtude de conflito de informações no que tange à guarda de dependentes em comum", e não para todo e qualquer caso de genitor que teve a benesse negada administrativamente com base na aplicação da legislação que então vigia.

O que se conclui, portanto, é que a extensão da cota em dobro garantia pela Lei 14.171/21 é aplicável apenas para eventuais parcelas do auxílio emergencial que venham a ser devidas após o início de sua vigência no ordenamento, não sendo garantida a revisão e pagamento retroativo a todos os benefícios deferidos com base na legislação anterior.

Com estes acréscimos, portanto, mantenho a sentença de improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Colaciona-se ainda o voto-vista, que acompanhou o voto divergente (evento 1, VOTOTR11):

VOTO-VISTA

Após examinar os autos, com a vênia do Relator, acompanho a divergência.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prescreve que não "se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue."

Logo, no caso examinado, art. 2º da Lei nº 13.982, de 02/04/2020, que previa o pagamento de cota dupla apenas para a mulher provedora de família monoparental, vigorou com sua redação original até a publicação da Lei nº 14.171, de 10/06/2021, que o modificou, passando a prever o direito ao pagamento de cota dupla para qualquer pessoa provedora de família monoparental.

Além disso, conforme mencionado no voto divergente, a "Lei em questão expressamente permitiu o pagamento retroativo da cota em dobro tão somente no caso de 'genitor que teve seu benefício subtraído ou recebido indevidamente pelo outro genitor em virtude de conflito de informações no que tange à guarda de dependentes em comum', e não para todo e qualquer caso de genitor que teve a benesse negada administrativamente com base na aplicação da legislação que então vigia."

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

A parte recorrente indicou os seguintes acórdãos como paradigmas:

****Processo nº 0002926-13.2020.4.03.6311 - 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo:***

VOTO-EMENTA

AUXÍLIO EMERGENCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.

1. Pedido de pagamento da quinta e última parcela do auxílio emergencial previsto no Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, que regulamentou a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

2. Sentença de improcedência lançada nos seguintes termos:

(...)

Fundamento e decido.

Inicialmente, observo que o feito foi processado com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo situação que possa levar prejuízo ao princípio do devido processo legal.

Com relação aos corréus CEF e DATAPREV, em uma análise mais detida do caso concreto, entendo que são partes ilegítimas para compor o pólo passivo da presente ação.

No caso vertente, após a instrução processual, verificou -se que o indeferimento/bloqueio administrativo decorreu de ato da União que, ao inicialmente analisar o requerimento da parte autora, concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão/continuidade de pagamento do benefício.

Ademais, necessário ressaltar que no curso desta ação, a União contestou o mérito da presente ação, justificando o indeferimento/bloqueio administrativo do pedido da parte autora.

Assim, por não serem partes integrantes da relação de direito material, reconheço a ilegitimidade passiva da CEF e da DATAPREV, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito em relação a tais entes.

Passo a analisar o mérito da presente demanda apenas em face da União.

Em consonância com a Lei 13982/2020, o auxílio emergencial seria devido àquele que preencher, cumulativamente, os seguintes pressupostos:

Artigo 2º:

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade;

II - não tenha emprego formal ativo;

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro -desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família;

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos;

V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e;

VI - que exerça atividade na condição de:

a) microempreendedor individual (MEI);

b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou

c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV.

§ 1º O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma família.

§ 2º O auxílio emergencial substituirá o benefício do Bolsa Família nas situações em que for mais vantajoso, de ofício.

§ 3º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio.

§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata o caput serão verificadas por meio do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de autodeclaração, para os não inscritos, por meio de plataforma digital.

§ 5º São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato eletivo.

§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.

§ 7º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste artigo, os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu regulamento.

§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família.

§ 9º O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações mensais, por instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características:

I - dispensa da apresentação de documentos;

II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional;

III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil;

IV - (VETADO); e

V - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para sua movimentação.

§ 10. (VETADO).

§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação dos requisitos para concessão do auxílio emergencial, constantes das bases de dados de que sejam detentores.

§ 12. O Poder Executivo regulamentará o auxílio emergencial de que trata este artigo.

§13. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário. (Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)

Portanto, em resumo, o Auxílio Emergencial foi instituído no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais - ou no importe de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) "à mulher provedora de família monoparental" -, durante o período de 3 (três) meses, sendo extensivo a todos que não tenham emprego formal, desde que exerçam atividade na condição de:

- microempreendedor individual (MEI);

- contribuinte individual;

- trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado;

- trabalhador intermitente inativo.

Além disso, o trabalhador deverá se enquadrar CUMULATIVAMENTE nas condições abaixo:

- ser maior de 18 anos de idade;*
- não ter emprego formal ativo (CLT ou agentes públicos);*
- não receber benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do seguro desemprego ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do bolsa família;*
- ter renda familiar mensal de até meio salário -mínimo por pessoa ou renda mensal total de até 3 salários mínimos; (as condições serão verificadas por meio do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de auto declaração, para os não inscritos, por meio de plataforma digital.)*
- não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R\$ 28.559,70 em 2018.*

O auxílio emergencial está limitado a 2 membros da mesma família.

Por fim, cumpre informar que o art. 6º da Lei 13.928/20 previu a possibilidade de prorrogação, mediante ato do Poder Executivo, do auxílio -emergencial, o que restou concretizado com a edição do Decreto 10.412, de 30 de junho de 2020, viabilizando, assim, o pagamento de mais duas parcelas do mencionado benefício, na hipótese de solicitação realizada até 2 de julho de 2020, e desde que o requerente seja considerado elegível, nos termos da supracitada lei.

No caso em concreto, o benefício vindicado pela parte autora foi bloqueado administrativamente sob o fundamento de que o autor não tem direito a cota dupla.

O pedido vertido na inicial não comporta acolhimento.

Não vislumbro qualquer eiva de ilegalidade no indeferimento/bloqueio administrativo. Vejamos.

A despeito desta argumentação exposta na exordial, em petição apresentada pela União Federal em 05/11/2020, restou comprovado que o bloqueio foi efetuado eis que o autor não se enquadra na previsão legal o qual previu a cota dupla apenas para a mulher provedora de família monoparental, fato este não infirmado pela parte autora.

É inviável o afastamento do requisito em análise, uma vez que ele está previsto em lei e não há elementos indicativos de inconstitucionalidade. Anote -se que, por ser este benefício de natureza assistencial, é aceitável e recomendável delimitações nas concessões, quanto mais quando se tem em vista viabilizar aos efetivamente mais necessitados, ainda que estes tenham de ser eleitos dentre de um grupo de indivíduos em que todos estejam vulneráveis ao cenário.

Além de o pleito da parte autora carecer de previsão legal, não há qualquer documento nos autos que esclareça o paradeiro da genitora das crianças, de forma a justificar o pleito formulado em seu nome.

Diante de tais fatos, o quadro retratado nos autos não autoriza a concessão do auxílio emergencial, nos termos do que dispõe o art. 2º, inciso VI, § 3º, da Lei 13.982/2020.

Portanto, a improcedência da pretensão autoral é de rigor.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, decido:

1. reconheço a ilegitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal e da DATAPREV, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito em relação a tais instituições, com fundamento no art. 485, VI, CPC.

2. Em relação à União Federal, extingo o processo com resolução de mérito, a teor do art. 487, I do CPC, e julgo improcedente o pedido formulado na inicial.

Como consequência lógica, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Sem custas e honorários advocatícios nesta instância judicial, a teor do art. 1º da Lei nº 10.259/01 c/c art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Havendo requerimento da parte autora, defiro o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.

Não tendo sido requerido o benefício, deverá a parte recorrente/patrono observar os termos da Resolução nº 373, de 09 de julho de 2009, do E. Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, a qual dispõe que “as custas de preparo dos recursos interpostos de sentenças proferidas nos Juizados Especiais Federais da 3ª Região serão recolhidas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa”.

No caso do autor (a) não possuir advogado (a), sai ciente que, para recorrer da presente sentença, tem o prazo de 10 (dez) dias.

Para interpor recurso, a parte autora deverá, o quanto antes, constituir advogado ou, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios em fase recursal sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, procurar a Defensoria Pública da União.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa. (...)

3. Recurso da parte autora, em que alega:

Ressalte-se que o autor atende todas as regras expostas, motivo pelo qual lhe foi concedido o benefício do auxílio emergencial.

Entretanto, da leitura do art. 2º, § 3º da Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, verifica-se que o pagamento da cota dupla do auxílio emergencial apenas foi concedido às mulheres provedoras de família monoparental, nos seguintes termos:

"§ 3º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio."

Ocorre que tal redação configura tratamento anti-isonômico entre homens e mulheres, de gênero e de situação familiar, sendo que esse dispositivo legal afronta princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal.

Entretanto, o Projeto de Lei nº 873/2020, aprovado pelo Senado Federal em 22 de abril de 2020, que altera a Lei nº 13.982/2020, previu a possibilidade de homens solteiros chefes de família também receberem em dobro o benefício emergencial, sob a seguinte redação:

"§ 3º A pessoa provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio emergencial, **independentemente do sexo**."

Todavia, ao sancionar a Lei nº 13.998, de 14 de maio de 2020, o Presidente da República vetou a extensão da cota dupla aos homens que são provedores de família monoparental em razão de questões operacionais, sob o seguinte fundamento:

"Razões do veto

A proposição legislativa, ao ampliar o valor do benefício para as famílias monoparentais masculinas, ofende o interesse público por não se prever mecanismos de proteção às mães-solo, que se constituem a grande maioria das famílias monoparentais, em face de pleitos indevidos, e atualmente recorrentes, realizados por ex-parceiros que se autodeclararam provedores de família monoparental de forma fraudulenta, cadastram o CPF do filho, e impede, por consequência, a mulher desamparada de ter acesso ao benefício."

Reconhece-se o acerto do veto, especialmente, pelo enorme quantitativo de erros nos preenchimentos dos requerimentos do auxílio emergencial, o que, indubitavelmente, prejudicaria as mulheres provedoras de família monoparental.

Porém, uma vez que o auxílio visa garantir uma renda mínima e digna para a **manutenção da família** e, considerando o princípio da isonomia estampado no art. 5º, I da Constituição Federal, verifica-se que sendo comprovado que o homem é provedor de família monoparental, a ele também é devida a cota dupla.

Pelo exposto, no caso concreto, os documentos carreados aos autos comprovam que o autor é pai solteiro, provedor de família monoparental, de modo que possui direito ao recebimento de 2 (duas) cotas do auxílio emergencial, tendo em vista que tal disposição visa a resguardar a dignidade de toda a família, razão pela qual se requer a reforma da sentença de piso, concedendo-se, pois, o benefício pleiteado ao recorrente.

4. Nos termos do artigo 226, da Constituição Federal, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Os §§ 4º e 5º, do mesmo dispositivo dispõem, respectivamente, que: “ entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes ” e que “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.

5. Diante da clareza das disposições constitucionais acima citadas, julgo que a entidade familiar monoparental composta pelo pai e seu(s) filho(s) merece a mesma proteção que a entidade familiar composta apenas por adulto do sexo feminino, sob pena de manifesta ofensa ao princípio da isonomia. Ademais, no caso concreto, a concessão de cota dupla à família monoparental tem o propósito de prover as necessidades básicas do(s) filho(s) que integram a entidade familiar, que se encontram em situação de maior vulnerabilidade em razão das graves consequências sanitárias, econômicas e sociais decorrentes da pandemia.

6. Ressalto que a existência de entidade familiar monoparental é fato incontroverso e que o único fundamento para o bloqueio da última cota do benefício é o fato de seu titular ser do sexo masculino (anexos 15/16)

7. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, para condenar a União ao pagamento da quinta e última parcela do benefício de auxílio emergencial, em favor da parte autora. Diante da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela antecipada. Oficie-se, para cumprimento no prazo de 15 dias.

8. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

9. É o voto.

(Processo nº 0002926-13.2020.4.03.6311, 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Relator(a) Maira Felipe Lourenço, julgado em 29/04/2021)

***Processo nº 0039464-23.2020.4.03.6301 - 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo:**

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora em face da União Federal, na qual pleiteia o recebimento das parcelas do auxílio-emergencial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para conceder, por um mês, o valor correspondente a R\$. 600,00, relativo a parcela do auxílio - emergencial que o segurado teria direito por cuidar, sozinho, da filha menor idade.

A União Federal apresentou recurso inominado, alegando que o referido benefício se aplica, exclusivamente, para mulheres.

É o relatório.

II - VOTO

O recurso não merece provimento.

O Juízo monocrático de forma bem detalhada e bem fundamentada, julgou o pedido.

Adoto como razão de decidir, as teses consignadas na sentença:

“(...) No caso dos autos, de acordo com a tela do DATAPREV anexada por este Juízo, o benefício foi deferido ao autor no valor de R\$ 600,00 e posteriormente bloqueado/cancelado por “residir no exterior”. Restou comprovado que a filha, menor de idade, reside com o autor, comprovando a situação de provedor de família monoparental.

Cabe aqui tecer algumas considerações.

A monoparentalidade pode ser reconhecida a partir do momento que um dos pais assume a prole em decorrência de viuvez, divórcio, abandono, etc.

Apesar da grande expressividade das famílias monoparentais femininas, a Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de família, como o reconhecimento do núcleo familiar formado somente por um dos genitores em companhia de sua prole, dispondo o artigo 226 § 4º “entende -se também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (grifo nosso).

Em razão das mudanças dos papéis tradicionais de divisão de tarefas nos núcleos familiares, os pais passaram a ocupar uma posição mais participativa e efetiva nas relações interfamiliares, caindo por terra o estereótipo de gênero que desvalorizava a participação do homem na vida dos filhos.

Desse modo, a guarda que quase sempre foi materna em caso de separação do casal, passou a ser concedida ao genitor que melhor tiver condições de exercê -la. Caso o pai tenha possibilidade de desempenhar tal papel de forma mais satisfatória do que a mãe, não há dúvidas de que lhe será concedida.

Dessa forma, analisando o texto da lei do auxílio -emergencial do ponto de vista constitucional, não há qualquer óbice à uma interpretação extensiva que viabilize a concessão do benefício ao homem provedor de núcleo familiar monoparental, como é o caso dos autos.

(...)”

Não observo razão para o tratamento diferenciado, nesse específico caso, entre um homem e uma mulher. A legislação, muitas vezes, aplica a referida diferenciação objetivando regular situações de efetiva desigualdade de gênero, seja no campo previdenciário, trabalhista ou mesmo na seara cível. Porém, o auxílio -emergencial é um instrumento transitória para garantir o básico para famílias que perderam renda, em razão da pandemia da covid e, por essa razão, o discriminem não se sustenta. É irrelevante a questão de gênero se nos deparamos com a fome oriunda de uma família monoparental cabecada por uma mulher ou por um homem, ou seja, o problema será a fome e não a questão de gênero. Portanto, entendo adequada a aplicação da regra, também, aos homens.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da União Federal.

Condeno a União Federal em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo terceiro, do CPC.

É o voto.

(Processo nº 0039464-23.2020.4.03.6301, 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Relator Omar Chamon, julgado em 14/07/2021)

Constata-se que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido.

Por seu turno, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e os paradigmas. A divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

De um lado, a decisão recorrida tem por não preenchido o requisito para percepção do Auxílio Emergencial em cota dupla pelo provedor (do sexo masculino) de família monoparental, enquanto as decisões paradigmáticas entendem pela possibilidade de concessão do benefício às famílias monoparentais cujos provedores são homens, com fulcro no artigo 226, § 4o, da Constituição Federal.

O pedido de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

No entanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, destaca-se que o rito merece ser convertido para os recursos representativos de controvérsia, o que importaria em postergar a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido: ***"Saber se é devido o Auxílio Emergencial em cota dupla a homem provedor de família monoparental, anteriormente à publicação da Lei nº 14.171/2021"***.

A hipótese em apreço se reveste da peculiaridade de haver pedido de urgência encaminhado pela parte requerente, que se encontra representada pela Defensoria Pública da União. A plausibilidade da pretensão pode ser facilmente depreendida da crise sanitária e econômica que assolou todo o país, tornando mais premente a demanda por prestações materiais do Estado, notadamente esta em debate, de caráter eminentemente alimentar, exigindo sensibilidade por parte dos Poderes constituído e, *in casu*, em especial do Poder Judiciário.

Por isso, em caráter excepcional e sensível à situação da parte recorrente, exponho ao colegiado proposição para que, a despeito de o incidente se revestir das condições para afetação, antecipar entendimento sobre a matéria e possibilitar a apreciação de tutela de urgência, não obstante se encaminhe a lide para seguimento pelo rito dos recursos representativos de controvérsia desta Turma Nacional. Não se desconhece a feição inusitada deste encaminhamento, contudo, pensa-se que a importância da matéria e o eventual potencial multiplicador do litígio não podem se sobrepor de todo ao caso concreto e à situação afliitiva vivenciada pelo destinatário da prestação jurisdicional, a quem servimos como Poder constituído.

Pontuo aos nobres colegas que o direito processual tem sido reconhecido em sua dinamicidade, admitindo conformação para conferir efetividade aos direitos fundamentais e assegurar o acesso à ordem jurídica justa, desde que não violados direitos inseridos no âmbito do devido processo legal, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desde logo, esclareço que o Eg. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar da tramitação e da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso, II, do CPC), não se observa impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o magistrado entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (artigo 300 do CPC). Isso resta assentado na Questão de Ordem na ProAfR no Recurso Especial nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7), extraíndo-se do sistema processual vigente não haver óbice à concessão de tutela provisória de urgência em qualquer fase do processo, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015.

Diante deste impasse, encaminho feito para adoção do rito dos incidentes representativos de controvérsia desta TNU, e apresento antecipação da tutela de direito material, excepcionalmente, em caráter urgente e provisório, sem prejuízo de ulterior deliberação, após a manifestação de eventuais interessados e do Ministério Público Federal.

2. Da verossimilhança das alegações do requerente.

Conforme já explanado por esta Relatora e examinado por este qualificado colegiado em outras oportunidades, a controvérsia envolve política pública que institui programa de criação de renda básica como medida excepcional de proteção social, adotada durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de relevância internacional, decorrente da pandemia de Covid-19, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

O Auxílio Emergencial foi disciplinado pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, com a finalidade de mitigar os efeitos econômicos advindos da necessidade de adoção de medidas de contenção do contágio, dentre as quais, o distanciamento social, passando a adquirir relevância para o sustento familiar no período de crise financeira, mediante o pagamento de prestações por períodos determinados, inicialmente fixadas no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Quanto aos requisitos de elegibilidade à concessão do benefício, a Lei 13.982/2020 foi aprovada, no que interessa ao exame da lide, com o seguinte texto:

Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: (...)

*§ 3º **A mulher provedora de família monoparental** receberá 2 (duas) cotas do auxílio (texto original).*

(grifo nosso)

Posteriormente, o §3º. foi alterado:

*§ 3º **A pessoa provedora de família monoparental** receberá 2 (duas) cotas do auxílio emergencial, independentemente do sexo, observado o disposto nos §§ 3º-A, 3º-B e 3º-C deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.171, de 2021)*

(grifo nosso)

A despeito de, como visto, o Poder Legislativo ter definido originariamente a hipótese para percepção do Auxílio Emergencial em cota dupla, restringindo-a ao gênero feminino, em 24 de dezembro de 2021, foi editada a Medida Provisória nº 1.084, para permitir o pagamento de parcelas extras retroativas do Auxílio Emergencial a homens provedores de famílias monoparentais, mediante a abertura de crédito extraordinário destinado ao pagamento do benefício.

Segundo a Agência de Notícias do Senado Federal, o pagamento dos retroativos decorre de veto derrubado em junho deste ano pelo Congresso: “O [veto 35/2020](#) atingiu o [PL 2.508/2020](#), que abria a possibilidade de recebimento de cotas extras do auxílio emergencial ao provedor de família monoparental, independentemente do sexo. Antes, lei do auxílio emergencial ([Lei 13.982, de 2020](#)) previa o pagamento de duas cotas por parcela (R\$ 1,2 mil) a mulheres provedoras de famílias monoparentais.” ¹

O texto de lei vetado possibilitava o recebimento em dobro também por homens chefes de famílias monoparentais. Todavia, determinava prioridade à mulher no recebimento das cotas extras, no caso de conflito de informações cadastrais, para determinar o responsável pela assistência aos filhos. Derrubado o veto, o PL 2.508 foi transformado na [Lei 14.171/2021](#), e **as prestações extras são devidas de forma retroativa ao homem provedor de família monoparental** que estava inicialmente excluído desta modalidade de pagamento, pela redação original da Lei. ²

Eis o teor do texto aprovado:

LEI Nº 14.171, DE 10 DE JUNHO DE 2021

ltera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para estabelecer medidas de proteção à mulher provedora de família monoparental em relação ao recebimento do auxílio emergencial de que trata o seu art. 2º; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de proteção à mulher provedora de família monoparental em relação ao recebimento do auxílio emergencial de que trata o [art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020](#), e de proteção contra a violência e o dano patrimonial que envolverem o recebimento desse benefício.

Art. 2º O art. 2º da [Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020](#), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.

2º

...

.....

.....

§ 3º *A pessoa provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio emergencial, independentemente do sexo, observado o disposto nos §§ 3º-A, 3º-B e 3º-C deste artigo.*

§ 3º-A Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família e houver duplicidade na indicação de dependente nos cadastros do genitor e da genitora realizados em autodeclaração na plataforma digital de que trata o § 4º deste artigo, será considerado o cadastro de dependente feito pela mulher, ainda que posterior àquele efetuado pelo homem.

§3º-B No caso de cadastro superveniente feito pela mulher na forma prevista no § 3º-A deste artigo, o homem que detiver a guarda unilateral dos filhos menores ou que, de fato, for responsável por sua criação poderá manifestar discordância por meio da plataforma digital de que trata o § 4º deste artigo, devendo ser advertido das penas legais em caso de falsidade na prestação de informações sobre a composição do seu núcleo familiar.

§ 3º-C Na hipótese de manifestação de que trata o § 3º-B deste artigo, o trabalhador terá a renda familiar mensal per capita de que trata o inciso IV do caput deste artigo calculada provisoriamente, considerados os dependentes cadastrados para aferir o direito a uma cota mensal do auxílio emergencial de que trata o caput deste artigo, e receberá essa cota mensal, desde que cumpridos os demais requisitos previstos neste artigo, até que a situação seja devidamente elucidada pelo órgão competente.

.....”
(NR)

Art. 3º A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, de que trata o [Decreto nº 7.393, de 15 de dezembro de 2010](#), disponibilizará opção de atendimento específico para denúncias de violência e de dano patrimonial, para os casos em que a mulher tiver o auxílio emergencial de que trata o [art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020](#), subtraído, retido ou recebido indevidamente por outrem.

Parágrafo único. Os pagamentos indevidos ou feitos em duplicidade do auxílio emergencial de que trata o [art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020](#), em razão de informações falsas prestadas, em prejuízo do real provedor de família monoparental, serão ressarcidos ao erário pelo agressor ou por quem lhe deu causa.

Art. 4º Ao genitor que teve seu benefício subtraído ou recebido indevidamente pelo outro genitor em virtude de conflito de informações no que tange à guarda de dependentes em comum é garantido o pagamento retroativo das cotas a que faria jus.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

(grifei)

Portanto, desde junho de 2021 (Data de Publicação - DOU de 11.6.2021, p. 14, col. 1) é possível a concessão de Auxílio Emergencial ao homem provedor de família monoparental, nas mesmas condições conferidas às mulheres provedoras de famílias monoparentais, inclusive assegurando-se o pagamento retroativo das cotas a que faria jus.

E a alteração legislativa se encontra juridicamente justificada pela diretriz da isonomia material que garante a igualdade de gênero, e pelas diretrizes protetivas da família (art. 226, § 4o., da Constituição Federal).

Relativamente à antecipação dos efeitos da tutela de direito material, tem-se que, segundo disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência consiste em medida excepcional que poderá ser concedida quando presentes concomitantemente as seguintes condições: a) a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) constatar-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A medida exige que se identifique, ao menos em análise perfunctória, a plausibilidade da pretensão da parte requerente. Contudo, no âmbito da uniformização de jurisprudência, esta análise deve considerar a restrição cognitiva estabelecida à instância de uniformização, obstando revolvimento profundo da matéria de fato relativa ao caso concreto.

No caso concreto, a verossimilhança das alegações da parte requerente restaram demonstradas quanto à sua pretensão de direito material, ainda que em cognição sumária e caráter excepcional, na forma da análise da matéria de direito levada a efeito linhas acima.

A urgência da medida encontra-se devidamente justificada pela natureza alimentar do benefício e pela situação de premência informada pela parte requerente pela via do Balcão Virtual.

Por conseguinte:

a) conheço do pedido de uniformização, porquanto preenchidos os requisitos legais;

b) proponho à Turma Nacional de Uniformização de jurisprudência afetação do incidente ao rito dos representativos de controvérsia, sugerindo o seguinte tema: ***"Saber se é devido o Auxílio Emergencial em cota dupla a homem provedor de família monoparental, anteriormente à publicação da Lei nº 14.171/2021"***; e

c) defiro tutela de urgência, em caráter excepcional, no sentido de determinar o pagamento dos valores retroativos da cota dupla do Auxílio Emergencial a que teria direito o requerente, mas que porventura tenha deixado de receber por não se enquadrar na condição prevista na Lei 13.982/2020, anteriormente à alteração desta pela Lei 14.171/21, qual seja, em razão de ser pessoa provedora de família monoparental do sexo masculino, desde que cumpridos os demais requisitos previstos para recebimento do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, e por conceder tutela de urgência, nos termos da fundamentação.

SUSANA SBROGIO' GALIA

Juíza Relatora